PROYECTO DE LEY

Ley de restablecimiento de la emergencia territorial indígena y de conclusión del relevamiento

Restablece por cuatro años la emergencia territorial y la suspensión de desalojos de la Ley 26.160, ordena completar antes del 10/12/2028 el relevamiento de las comunidades pendientes con plan, metas trimestrales y programa presupuestario propio, y deroga el DNU 1083/2024.

Propuesta 99: Tierras, agua y escuela para los pueblos originarios
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional reconoce la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas. La Ley N° 26.160 declaró la emergencia territorial, suspendió los desalojos y ordenó un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades, que se prorrogó por sucesivas leyes y por última vez por el Decreto N° 805/2021. El Decreto N° 1083/2024 derogó esa prórroga y dio por finalizada la emergencia, con lo que el relevamiento quedó sin plazo vigente. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diciembre de 2024 el 47 % de las 1.881 comunidades identificadas no había accedido al relevamiento. Sin él no es posible avanzar hacia los títulos que manda la Constitución. Este proyecto restablece por ley la emergencia y la suspensión de desalojos por cuatro años, y encarga al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), autoridad de aplicación de la Ley N° 23.302, completar el relevamiento de las comunidades pendientes antes del 10 de diciembre de 2028, con un plan público, metas trimestrales, participación de las comunidades, convenios con las provincias y un programa presupuestario propio financiado por reasignación de créditos, sin incremento del gasto total. No modifica la ubicación institucional del organismo. Deroga, por último, el Decreto N° 1083/2024.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley restablece la emergencia territorial indígena de la Ley N° 26.160 y dispone la conclusión del relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas pendientes, con plazo, metas publicadas y partida presupuestaria propia.

ARTÍCULO 2°.- Emergencia territorial. Declárase, por el término de cuatro (4) años contados desde la entrada en vigencia de la presente ley, la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, en los términos del artículo 1° de la Ley N° 26.160.

ARTÍCULO 3°.- Suspensión de desalojos. Durante el plazo establecido en el artículo 2°, rige la suspensión prevista en el artículo 2° de la Ley N° 26.160.

ARTÍCULO 4°.- Relevamiento pendiente. Durante la emergencia, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), autoridad de aplicación de la Ley N° 23.302, realizará el relevamiento técnico, jurídico y catastral previsto en el artículo 3° de la Ley N° 26.160 de todas las comunidades indígenas que no hayan accedido a él o cuyo relevamiento no haya concluido. El relevamiento de esas comunidades debe completarse antes del 10 de diciembre de 2028.

ARTÍCULO 5°.- Plan y metas. Dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de esta ley, la autoridad de aplicación publica el plan de relevamiento, con la nómina de comunidades pendientes por provincia, el cronograma y las metas trimestrales de avance. Cada trimestre publica el avance alcanzado y, al cierre de cada año, informa al Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 6°.- Participación y provincias. El relevamiento se realiza con la participación de las comunidades y de sus instituciones representativas. La autoridad de aplicación celebra convenios con las provincias para la coordinación con sus catastros y organismos competentes, y puede convenir con universidades nacionales y organismos técnicos la conformación de los equipos de trabajo.

ARTÍCULO 7°.- Resultado. Concluido el relevamiento de cada comunidad, la autoridad de aplicación dicta el acto que reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de las tierras relevadas, lo notifica a la comunidad y a la provincia y lo incorpora a la base para la titulación de la propiedad comunitaria.

ARTÍCULO 8°.- Partida propia. Créase en el presupuesto de la jurisdicción de la autoridad de aplicación el programa «Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas», con crédito propio que no puede destinarse a otros fines. Dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de esta ley, el Jefe de Gabinete de Ministros le asigna el crédito necesario para cumplir el plan del artículo 5° mediante la reasignación de créditos del presupuesto vigente de la Administración Nacional, sin incremento del gasto total. Las leyes de presupuesto de los ejercicios siguientes incluyen el programa hasta la conclusión del relevamiento.

ARTÍCULO 9°.- Naturaleza de la autoridad de aplicación. La presente ley no modifica la naturaleza jurídica ni la ubicación institucional de la autoridad de aplicación de la Ley N° 23.302.

ARTÍCULO 10°.- Derogación. Derógase el Decreto N° 1083/2024.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. La presente ley entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 12°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app